

COMUNE DI CALVIZZANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento Comunale sull'ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ¹¹⁰ del

11/11/2004

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART.1 Oggetto
- ART.2 Principi
- ART.3 Criteri di organizzazione
- ART.4 Gestione delle risorse umane

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- ART.5 Assetto strutturale: Settore-Servizi-Unità operative, Uffici di Staff, Unità di progetto
- ART.6 Incarichi di Posizione organizzativa
- ART.7 Attribuzioni dei Responsabili di Settore
- ART.8 Attività propositiva dei responsabili
- ART.9 Attività consultiva dei responsabili
- ART.10 Responsabilità
- Art. 11 Sostituzione dei Responsabili Titolari di Posizione organizzativa
- ART.12 Il Responsabile Unico del Procedimento
- ART. 13 Compiti del RUP
- ART. 14 I Responsabili del procedimento di cui alla L.241/90
- ART.15 Nucleo di valutazione-servizio di controllo interno
- ART.16 Controllo di gestione
- ART.17 Segretario Comunale
- ART. 18 Vice- Segretario comunale
- ART.19 Direttore Generale
- ART.20 Dotazione organica
- ART.21 Programmazione del fabbisogno di personale
- ART.22 Inquadramento – attribuzione di mansioni superiori
- ART.23 Mobilità interna
- ART.24 Mobilità esterna

ART.25 Formazione e aggiornamento

ART.26 Orario di servizio e orario di lavoro

ART.27 Ferie, permessi, aspettative

ART.28 Autorizzazioni di incarichi ai dipendenti comunali al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio

CAPO III ATTI E DOCUMENTI

ART.29 Determinazioni

ART.30 Sistema di gestione informatica dei documenti

CAPO IV RESPONSABILITA'

ART.31 Responsabilità del Personale

ART.32 Procedimenti disciplinari

CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART.33 Oggetto, finalità, ambito applicativo

ART.34 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

ART.35 Procedura per l'affidamento di incarichi - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

ART.36 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

ART.37 Limiti di spesa

ART.38 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi- obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti

ART.39 Esclusioni

ART.40 Incarichi a contratto

ART.41 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, in conformità allo Statuto Comunale, e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune di Calvizzano e disciplina: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni di direzione, i metodi di gestione operativa, le procedure per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione in riferimento a quanto previsto dall'art.3 comma 56 L. 244 del 24/12/07.

ART.2 PRINCIPI

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell'art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART.3 CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si conforma ai seguenti criteri :

- a. "Articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee, finali e strumentali o di supporto, e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici;
- b. "Imparzialità e trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini agli atti ed ai servizi;
- c. "Partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il perseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- d. "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, ed inoltre mobilità del personale all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- e. "Separazione delle competenze tra apparato politico e apparato burocratico" nel quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione;
- f. "Sviluppo sistemi informatici" - l'attività degli uffici e dei servizi deve essere adeguatamente supportata dalla realizzazione ed il costante aggiornamento di idonei sistemi informatici;
- g. "Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

ART.4 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La gestione dei rapporti di lavoro è attuata dai Responsabili dei servizi con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Nella gestione dei rapporti di lavoro è necessario:

- a. assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- b. curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale;
- c. garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- d. valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- e. definire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
- f. assicurare l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
- g. individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266;
- h. perseguire e garantire un'impostazione dell'organizzazione non gerarchico-formale, bensì funzionale rispetto ai criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART.5 ASSETTO STRUTTURALE : Settori ,servizi, Unità operative, Uffici di Staff, Unità di progetto.

I **Settori**, articolazioni di primo livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, all'autonomia funzionale. Ai settori sono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità, e sono affidate funzioni ed attività che esercitano con autonomia gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. I Settori coincidono con le posizioni organizzative disciplinate dall'art.8 del CCNL 31-03-1999 lett. a).

I **Servizi** costituiscono, di norma, una articolazione dei Settori. La costituzione e la variazione di tali ulteriori articolazioni organizzative di minore dimensione, all'interno dei Settori, è disposta dalla Giunta comunale, in attuazione dei programmi e delle direttive degli organi politici, secondo criteri di flessibilità e di razionale suddivisione dei compiti. Ciascun servizio può comprendere uno o più **Uffici** in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo di una o più attività omogenee e strumentali o di supporto. Nell'ambito dei servizi, inoltre, possono essere individuate, da parte dei responsabili dei settori, Unità operative. L' **Unità operativa**, gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.

consistere in un colloquio o in una prova pratica a seconda del profilo professionale di destinazione.

La prova pratica o il colloquio saranno svolti da una Commissione composta da tre componenti: Responsabile del Settore di assegnazione del dipendente, con funzioni di Presidente e altri due dipendenti comunali di categoria almeno pari a quella del posto da coprire con mobilità volontaria preferibilmente collocati nel settore di assegnazione del dipendente.

REQUISITI RICHIESTI

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Possono partecipare i dipendenti di pubbliche amministrazioni:

- con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- che siano inquadrati nella stessa categoria e profilo professionale del posto vacante (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali) o corrispondente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi) che non abbiano subito sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa di quattro ore di retribuzione nel biennio precedente;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debbono pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Calvizzano, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine stabilito. La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo e quella di spedizione è stabilita e comprovata da timbro a data dell'Ufficio postale. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo a.r. dopo la scadenza del termine stabilito dal bando. Le domande trasmesse tramite posta dovranno comunque pervenire a questo Ente entro gg.5 successivi al termine della scadenza del bando.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:

- un dettagliato curriculum professionale;
- il nulla osta al trasferimento dell'ente di provenienza;
- la fotocopia di un documento valido di identità.

AMMISSIONE

Il Responsabile del Servizio Personale verificherà se i candidati posseggono i requisiti per la partecipazione alla selezione e comunicherà alla Commissione i candidati ammessi alla selezione e quelli esclusi con relativa motivazione, quindi comunicherà agli esclusi i motivi dell'esclusione.

Il Servizio Personale effettuerà in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, anche a campione, i controlli sulla veridicità del contenuto delle domande.

Comporta l'esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti richiesti:

- a) l'omissione di una o più delle dichiarazioni previste dal bando relativamente al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, qualora il contenuto non sia rilevabile dalla domanda od alla documentazione allegata;
- b) l'omissione della firma del richiedente nella domanda di partecipazione

SELEZIONE E GRADUATORIA

L'avviso di mobilità preciserà la prova da sostenere: colloquio o prova pratica.

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali riconducibili al posto da ricoprire nonché motivazionali al trasferimento.

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà, altresì, verificare le attitudini professionali del candidato all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire in relazione alle specifiche esigenze professionali dell'Amministrazione.

La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30.

Verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 27/30.

La prova pratica dovrà vertere sulle materie inerenti i servizi del Settore di assegnazione.

La Commissione procede alla valutazione della prova pratica attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30.

Verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nella prova pratica un punteggio non inferiore a 27/30.

La commissione redige la graduatoria finale e la trasmette al Responsabile del servizio personale per gli adempimenti consequenziali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il posto di categoria che verrà ricoperto.

Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell'Ente di provenienza;

Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti CCNL;

Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del Comune di Calvizzano.

TRASFERIMENTO PER MOBILITA'

Il candidato classificatosi primo in graduatoria con un punteggio pari o superiore a 27/30 sarà dichiarato vincitore e sarà trasferito presso il Comune di Calvizzano nel termine che gli verrà comunicato.

L'eventuale assunzione è subordinata:

- all'esito positivo del procedimento di mobilità;
- del rispetto della data di trasferimento che verrà comunicata alla fine della selezione.

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura.